

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 632/2530	พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่	โจทก์
	นายนัด คุณหาจันทร์ กับพวก	จำเลย
	นายนัด คุณหาจันทร์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83,90,91,276,284,310 ฯลฯ ลงโทษตามมาตรา 276 วรรคสอง ซึ่ง
เป็นบทหนัก จำคุก 18 ปี ลงโทษตามมาตรา 284 จำคุก 4 ปี เรียงกระทงลงโทษ รวม
จำคุก 22 ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 14 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 159,164,163)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว
ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 158)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>